

ACUERDO DE COOPERACIÓN - RAPPI

RAPPI	
RAZÓN SOCIAL:	Tecnologías Rappi S.A.P.I. de C.V.
REGISTRO FEDERAL	
DE	TRA150604TW1
CONTRIBUYENTES:	
	Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 57, Col.
DOMICILIO:	Ampliación Granada, Del. Miguel Hidalgo. Ciudad de México, México. C.P. 11520.
REPRESENTANTE	
LEGAL:	Juan Pablo Ortega Merino
IDENTIFICACIÓN	
OFICIAL	
REPRESENTANTE	Pasaporte No. AO224477
LEGAL:	
ALIADO	
PERSONA FÍSICA:	Juan Carlos González Reyes
REGISTRO FEDERAL	
DE	GORJ870102NA6
CONTRIBUYENTES:	
	Calle Alud 1206 B, Col. Jardines del Moral, CP 37160,
DOMICILIO:	León Guanajuato
IDENTIFICACIÓN	
OFICIAL:	GNRYJN87010211H000

Entre las Partes previamente identificadas en la tabla anterior se ha efectuado un Acuerdo con el fin de establecer relaciones comerciales entre Rappi y el Aliado. Ambas Partes declaran que cuentan con la capacidad legal y económica para obligarse como ahora se obligan y para hacer frente a las obligaciones que les derivan del presente Acuerdo. Así mismo, declaran que conocen el contenido y alcance de todas y cada una de las disposiciones legales que se citan en el presente Acuerdo, el cual se registrará por las siguientes cláusulas, previo las siguientes definiciones:

DEFINICIONES

Servicio Rappi. Rappi es una plataforma virtual que presta servicios de tecnología a dos tipos de usuarios: Consumidores y Rappitenderos. A través de esta plataforma se exhiben productos y servicios de diversos establecimientos de comercio ajenos a Rappi para que sean adquiridos por los Consumidores. Rappi no presta ningún tipo de servicio de logística, suministro o de entrega de productos a terceros. Rappi actúa en calidad de independiente y como simple intermediario, sin ningún tipo de vínculo laboral con los usuarios de su plataforma o con el Aliado.

Consumidores/Usuarios. Es el cliente final que adquiere y goza del producto adquirido a través de la plataforma virtual Rappi.

Rappitenderos. Personas naturales que, de manera habitual, son contratados por los Usuarios/Consumidores para que realicen las entregas de los productos y presten los servicios solicitados por los Usuarios/Consumidores.

Cooking Time. Tiempo de preparación establecido por el Aliado al recibir cada pedido en la tablet.

Seguridad e higiene. El Aliado reconoce que es el entero responsable por la calidad, higiene, elaboración y seguridad de los ingredientes del producto y acepta cumplir con toda la normatividad en materia de seguridad alimentaria de los mismos. Rappi no será responsable en ningún

ACUERDO DE COOPERACIÓN - RAPPI

grado por cualquier incumplimiento del Aliado de los criterios anteriores.

Contexto y objeto. Este documento es un convenio de cooperación entre Rappi y el Aliado, que busca incrementar ventas a través de la plataforma digital de Rappi. Se entiende que ambas sociedades son independientes, sin ningún nexo patrimonial y/o jurídico previo entre las mismas. Las Partes cumplirán con sus obligaciones frente a terceros (en el ámbito laboral, de seguridad social y de carácter fiscal) independientemente.

Obligaciones de Rappi. Son obligaciones de Rappi las siguientes: (i) Diseñar, sin costo alguno, un catálogo de productos personalizado para el Aliado; (ii) Tener disponibilidad logística para realizar los pedidos que se hagan a través de la plataforma (Se exceptúan casos de fuerza mayor, caso fortuito e inconvenientes técnicos mayores de la plataforma); (iii) Cumplir con los protocolos de entrega acordados con el Aliado (Horarios, sucursales, etc.); (iv) Enviar un reporte mensual detallado de las ventas realizadas a través de la plataforma, indicando número de orden, hora de la transacción y productos vendidos; (v) Todos los pedidos de Rappi deben ser tramitados a través de cualquier plataforma de Rappi.

Obligaciones del Aliado. Son obligaciones del Aliado las siguientes: (i) Entregar los logos y artes de la marca en el formato requerido; (ii) Diligenciar la información de productos en los formatos requeridos (i.e. Productos y precios); (iii) El Aliado debe notificar a Rappi sobre modificaciones de productos, precios, ingredientes; cambio de dirección, horarios de operación, entre otros cambios considerables al día siguiente de haber realizado las modificaciones; (iv) Mantener la misma calidad y precios de los productos que ofrece al público; (v) Entregar los productos a los Rappitenderos, en empaques adecuados y totalmente sellados, junto con los accesorios necesarios para el consumo, tales como cubiertos, servilletas, salsas y condimentos correspondientes. El Rappitendero no deberá pagar ningún valor, solamente deberá retirar los productos del establecimiento; (vi) El Aliado deberá tramitar todos los pedidos de productos de sus establecimientos, que se soliciten a través de cualquier plataforma virtual de Rappi; (vii) Autorizar el uso de la imagen de la marca por parte de Rappi para publicaciones físicas y digitales (ej. Instagram, flyers, etc.); (viii) Ubicar en un lugar visible el “hablador” suministrado por Rappi y promocionar la alianza con Rappi a través sus redes sociales; (ix) Agilizar los pedidos que sean realizados por teléfono o cualquier otro medio, sin la presencia del Rappitendero; (x) Se aclara que Rappi cubrirá el 35% (treinta y cinco por ciento) del valor total de las órdenes canceladas, sin incluir el valor de los productos que no requieren preparación. Dicho porcentaje se otorgará con el fin de no generar perjuicios adicionales al Aliado ni a Rappi, por costos incurridos en cancelaciones generadas por el usuario; (xi) El Aliado no preparará las órdenes que no sean tramitadas/aceptadas dentro de los 7 (siete) primeros minutos de haber sido recibidas en cualquier aplicación o plataforma virtual de Rappi. Dichas órdenes serán eliminadas inmediatamente del sistema; (xii) En caso de que el usuario/consumidor reciba un producto errado o una orden incompleta, el Aliado deberá asumir el valor de los mismos. De esta manera, el Aliado autoriza el descuento semanal de dichos valores del total de sus ventas a través de la plataforma. El valor pagadero por parte del Aliado a Rappi, mencionado anteriormente, es de carácter adicional a aquel pagado por concepto de uso y alquiler de la plataforma virtual Rappi; (xiii) En caso de que el Aliado se demore 10 (diez) minutos o más en entregar la orden al Rappitendero después de finalizado el “Cooking Time”, el Aliado deberá compensar a Rappi por la suma de \$10.00 (Diez pesos 00/100 Moneda Nacional). De esta forma, el Aliado autoriza el descuento semanal de dichos valores del total de sus ventas generadas a través de la plataforma. El valor pagadero por parte del Aliado a Rappi, mencionado anteriormente, es de carácter adicional a aquel pagado por concepto de uso y alquiler de la plataforma virtual Rappi; (xiv) El Aliado se obliga a dar el 10% (diez por ciento) de descuento al usuario en los casos en que tome más de 40 (cuarenta) minutos en preparar la totalidad de la orden. El valor total de estos descuentos será descontado del valor total a ser reembolsado por parte de Rappi al Aliado; (xv) Permitir el acceso y revisión por parte de Rappi de las tablets y de toda la información contenida en las aplicaciones de Rappi instaladas en las tablets; (xvi) Abstenerse de reproducir, copiar y/o desarrollar cualquier software de propiedad de Rappi; (xvii) Inmediatamente terminado el contrato por cualquier causa, el Aliado deberá eliminar cualquier software de propiedad de Rappi de las tablets; (xviii) Suscribir, de manera simultánea a la suscripción del presente Acuerdo, el contrato de prestación de servicios de la plataforma RappiPay, que se anexa al presente Acuerdo como Anexo 1.

Emisión del ticket. El Aliado tiene la obligación de emitir el ticket del pedido recibido por la plataforma virtual de Rappi, a nombre del usuario que realizó el pedido. De ninguna manera el ticket podrá emitirse a nombre de Rappi.

Venta de bebidas alcohólicas. El Aliado reconoce que cuenta con los permisos y licencias de las autoridades competentes para la venta y expendio de bebidas alcohólicas. Se aclara que es responsabilidad exclusiva del Aliado la expedición y renovación de las licencias correspondientes. Así mismo el Aliado acepta cumplir la normatividad referente a las restricciones de venta por zonas, horarios y cualquier otro tipo de limitaciones aplicables a la comercialización de estos productos, especialmente la prohibición de venta a menores de edad.

ACUERDO DE COOPERACIÓN - RAPPI

Contraprestación. Rappi reembolsará al Aliado el valor de todas las órdenes solicitadas de lunes a domingo por los usuarios/consumidores y tramitadas a través de la plataforma virtual de Rappi, el miércoles de la semana siguiente menos el valor cobrado por Rappi por concepto del alquiler y uso de la plataforma. Dicho valor equivale al **22 % (veintidos por ciento) + IVA** del total transado en la plataforma virtual de Rappi. Las órdenes que no sean tomadas por el Aliado dentro de los 7 (siete) minutos siguientes, después de haber sido recibidas en la plataforma virtual de Rappi, serán incluidas como pedidos tomados y sumarán al valor final del alquiler de la plataforma en la relación de ventas. Rappi pagará al Aliado el valor determinado en la cuenta bancaria relacionada a continuación:

Titular: Juan Carlos González Reyes
Cuenta Bancaria: 0470864935
Clabe Interbancaria: 012225004708649354
Banco: BBVA

Las Partes aceptan el envío y recibo de facturas por medios electrónicos.

Exclusividad. El Aliado se obliga a tener exclusividad con Rappi, por lo que no podrá celebrar ningún tipo de acuerdo igual o similar a este con cualquier empresa y/o plataforma virtual que preste servicios iguales o similares a Rappi. En caso de incumplir con esta obligación, el Aliado se verá obligado a duplicar el porcentaje acordado por concepto del alquiler y uso de la plataforma. Dicho aumento aplicará de manera automática, a partir de la configuración del incumplimiento de la presente cláusula de exclusividad. Adicionalmente, dicho aumento en este valor se deberá aplicar de manera retroactiva por los meses anteriores a la fecha de celebración del acuerdo con otra plataforma electrónica y permanecerá hasta que el Aliado termine dicho acuerdo con otra plataforma electrónica.

El incumplimiento del Aliado de la obligación de exclusividad frente a Rappi, consagrada en la presente cláusula, lo hará incurrir en el pago del 10% (diez por ciento) del valor total de las ventas realizadas a través de la plataforma hasta el momento en que se configure el incumplimiento y deberá ser pago dentro de los 30 (treinta) días siguientes a partir del mismo.

Dicho pago deberá realizarse dentro de los 30 (treinta) días calendario siguientes a la fecha en que el Aliado haya incumplido la obligación de exclusividad, mediante consignación bancaria a la cuenta relacionada a continuación:

Titular: TECNOLOGÍAS RAPPI S.A.P.I. DE C.V.
Cuenta Bancaria: 92-00203415-2
Clabe Interbancaria: 014180920020341528
Banco: SANTANDER

Este incumplimiento se entenderá configurado sin necesidad de requerimiento por Rappi, declarando el Aliado que renuncia a constitución en mora, y lo anterior no lo excluye de cumplir con el pago de las demás sumas de dinero que adeude a Rappi hasta ese momento.

Impuestos. Cada Parte será responsable de los pagos de los impuestos que las leyes les impongan con ocasión de la celebración de este Acuerdo.

Cumplimiento. En caso de que el Aliado incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo, o lo termine anticipadamente, será plenamente responsable frente a Rappi, sin límite alguno, por todos los daños y perjuicios económicos, reputacionales y, en general, los que se causen con motivo del incumplimiento y/o la terminación del presente Acuerdo.

No transferencia de tecnología. El presente Acuerdo bajo ningún presupuesto se podrá entender como transferencia a cualquier título de la tecnología de la cual es propietaria Rappi, su matriz, subsidiarias y/o filiales.

Derechos de propiedad industrial. La firma del presente Acuerdo no se entenderá como cesión a ninguna de las Partes de los derechos de propiedad industrial de la otra Parte (marcas, signos distintivos, patentes y demás), sin perjuicio de lo anterior las Partes podrán usar razonablemente la marca de la otra Parte con el fin de alcanzar el objeto del presente Acuerdo, comprometiéndose a no afectar la imagen y buen nombre de la otra Parte.

Manejo de bases de Datos. Debe entenderse por base de datos, el conjunto organizado de datos personales que pueda ser objeto de cualquier

ACUERDO DE COOPERACIÓN - RAPPI

operación o conjunto de operaciones: recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión en los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones legales aplicables. Cualquiera de las Partes deberá garantizar el adecuado manejo, uso y disposición de la información contenida en las bases de datos de la otra Parte, que ésta le suministre en desarrollo del objeto de este Acuerdo, y sobre las cuales cuente con la debida autorización de los titulares de los datos personales contenidas en las mismas, y a dar cumplimiento a lo previsto en las normas mencionadas anteriormente.

Los datos personales de los usuarios de Rappi a los que acceda el Aliado, en virtud del presente Acuerdo, de ninguna manera se entenderán transferidos o transmitidos en virtud de éste. En ese sentido, estos datos personales no podrán ser utilizados o almacenados por el Aliado toda vez que no cuenta con la debida autorización del titular para este fin.

En caso de reclamaciones por parte de los usuarios por el uso no autorizado de los datos personales por parte del Aliado, éste deberá mantener indemne a Rappi ante cualquier tipo de reclamación o sanción por parte de los usuarios y/o de la autoridad administrativa y/o judicial competente, haciéndose cargo de todos los gastos y honorarios que se causen en la defensa de Rappi, así como del pago de los montos de las sanciones y multas que deban asumirse.

Acuerdo total. El presente Acuerdo constituye la totalidad del acuerdo entre las Partes y, en consecuencia, sustituye cualquier otro acuerdo verbal o escrito anterior respecto de este mismo asunto. Las modificaciones que se introduzcan se harán por mutuo acuerdo entre las Partes y deberán constar por escrito.

Confidencialidad. Las Partes se obligan a mantener estricta confidencialidad sobre todo tipo de información compartida en desarrollo del presente Acuerdo. La información mencionada anteriormente será utilizada exclusivamente para el desarrollo del objeto del Acuerdo. El incumplimiento de esta obligación hará responsable a la Parte incumplida por los daños y perjuicios que se causen, directa o indirectamente a la Parte cumplida sin que ello impida la iniciación de las acciones civiles y penales correspondientes. La obligación establecida en esta cláusula se mantendrá vigente, incluso después de la terminación de este Acuerdo.

Indemnidad. Las Partes acuerdan mantenerse indemnes respecto de terceros que pudieran ser afectados por una de las Partes, en atención a la obligación de mantenerse indemnes, responderán por los perjuicios que sus acciones u omisiones pudieran causar a terceros y por los que afecten a cualquiera de las Partes.

Notificaciones. Las Partes extenderán las notificaciones en los apartados indicados en la tabla al inicio del presente documento o al correo electrónico:

Rappi: marissa.herrera@rappi.com

El Aliado: bbcito35@hotmail.com

Cualquier cambio de dirección de notificaciones o de las personas encargadas de coordinar el Acuerdo, deberá ser notificada con una antelación de cinco (5) días hábiles a la otra Parte. Jurisdicción. Las Partes acuerdan expresamente que se someten a la jurisdicción de las leyes y tribunales del a Ciudad de México, México, renunciando en este acto, a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de domicilio presente o futuro.

Vigencia y terminación. El presente Acuerdo tendrá una vigencia de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de firma del presente Acuerdo, y se prorrogará automáticamente por periodos similares al finalizar cada periodo. En caso de que alguna de las Partes, no desee prorrogar el Acuerdo deberá notificarlo a la otra con un periodo no inferior a 30 (treinta) días calendario a la fecha de terminación.

En caso de que el Aliado desee terminar unilateralmente este Acuerdo de manera anticipada, deberá notificarle a Rappi, con un periodo no inferior a 180 (ciento ochenta) días calendario a la fecha de terminación deseada. De igual manera, se obligará al Aliado a pagarle a Rappi el 10% (diez por ciento) del valor total de las ventas realizadas a través de la plataforma hasta el momento en que se configure la terminación. Dicho pago deberá realizarse dentro de los 30 (treinta) días calendario siguientes a la fecha de terminación, mediante consignación bancaria a la cuenta relacionada en la cláusula denominada **Exclusividad**.

ACUERDO DE COOPERACIÓN - RAPPI

Podrá darse terminación anticipada del Acuerdo sin necesidad de resolución judicial alguna, cuando exista incumplimiento de las obligaciones por alguna de las Partes. Lo anterior aplicará, en caso de que la Parte que incumpla, no subsane ni remedie el incumplimiento dentro del plazo de 10 (diez) días calendario, contados a partir del día en que se configure el incumplimiento.

Las Partes convienen que Rappi no se verá obligado a pagar a ningún título y/o suma alguna de dinero por concepto de beneficios tangibles o intangibles que adquiera el Aliado en virtud del presente Acuerdo, ni por el posicionamiento que adquiera Rappi en virtud de los servicios prestados a través de la Plataforma.

En fe de lo expuesto se firma por las Partes en 2 (dos) copias del mismo tenor y contenido por los representantes autorizados de cada una de las Partes. Se firma en León el 16 de octubre del 2019



Juan Carlos González Reyes
EL ALIADO

RAPPI
TECNOLOGIAS RAPPI, S.A.P.I. DE C.V.

Juan Pablo Ortega Merino
Representante Legal

ACUERDO DE COOPERACIÓN - RAPPI

ANEXO 1 – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PLATAFORMA RAPPYPAY

RAPPI	
RAZÓN SOCIAL:	Tecnologías Rappi S.A.P.I. de C.V.
REGISTRO FEDERAL	
DE	TRA150604TW1
CONTRIBUYENTES:	
	Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 57, Col.
DOMICILIO:	Ampliación Granada, Del. Miguel Hidalgo. Ciudad de México, México. C.P. 11520.
REPRESENTANTE	
LEGAL:	Juan Pablo Ortega Merino
IDENTIFICACIÓN	
OFICIAL	
REPRESENTANTE	Pasaporte No. AO224477
LEGAL:	
ALIADO	
PERSONA FÍSICA:	Juan Carlos González Reyes
REGISTRO FEDERAL	
DE	GORJ870102NA6
CONTRIBUYENTES:	
	Calle Alud 1206 B, Col. Jardines del Moral, CP 37160,
DOMICILIO:	León Guanajuato
IDENTIFICACIÓN	
OFICIAL:	GNRYJN87010211H000

Entre Rappi y el Aliado, Partes previamente identificadas en la tabla anterior, se ha efectuado un Contrato de Prestación de Servicios (en adelante “Contrato”), el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previo a las siguientes definiciones.

DEFINICIONES

RappiPay. Sección dentro de la plataforma virtual Rappi, por medio de la cual los usuarios pueden realizar pagos y aceptar pagos de terceros.

Código QR. Módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional. La matriz se lee en el dispositivo móvil por un lector específico (lector de QR) y de forma inmediata se conecta con una aplicación en la web.

Cientes. Consumidores finales que adquieren los productos en el establecimiento del Aliado y realizan el pago de los mismos a través de RappiPay, por medio de la lectura de un Código QR desde sus dispositivos móviles.

Contexto y objeto. El objeto del presente Contrato es definir los términos y condiciones bajo los cuales Rappi proveerá al Aliado el servicio de tecnología e instalación de RappiPay, para que los Clientes del Aliado puedan realizar el pago de los productos por medio de RappiPay. Se entiende que ambas sociedades son independientes y autónomas. Las Partes cumplirán con sus obligaciones frente a terceros (en el ámbito laboral, de seguridad social y de carácter fiscal) independientemente.

ACUERDO DE COOPERACIÓN - RAPPI

Obligaciones de Rappi. Son obligaciones de Rappi las siguientes: (i) Suministrar al Aliado la información necesaria para la ejecución del presente Contrato; (ii) Suministrar el número de tableros con códigos QR necesarios, de acuerdo a lo establecido de mutuo acuerdo por las Partes; (iii) Crear una cuenta al Aliado dentro de la plataforma RappiPay. En dicha cuenta el Aliado podrá visualizar las transacciones realizadas y realizar la transferencia bancaria del valor de dichas transacciones; (iv) Asignar el personal idóneo para la prestación de los servicios establecidos en el presente Contrato; (v) Cumplir con todas las obligaciones convenidas en el presente Contrato.

Obligaciones del Aliado. Son obligaciones del Aliado las siguientes: (i) Disponer los tableros con códigos QR en las cajas de los establecimientos de comercio; (ii) Promocionar RappiPay como medio de pago dentro de sus establecimientos de comercio; (iii) Promocionar RappiPay como medio de pago a través de sus redes sociales; (iv) Ingresar a su cuenta dentro de la plataforma RappiPay para verificar las transacciones efectuadas y realizar la transferencia bancaria del valor de éstas. Se aclara que el Aliado es el único responsable de realizar la transferencia bancaria por medio de la plataforma RappiPay. Igualmente se aclara que Rappi cubrirá el valor de dos (2) transferencias bancarias a la semana. En caso que el Aliado supere este número de transferencias semanales, deberá asumir el costo de dichas transferencias bancarias. No obstante lo anterior, en caso que el Aliado realice un promedio de ventas diarias mayor a \$3,110.00 (tres mil ciento diez pesos 00/100 Moneda Nacional) con medio de pago RappiPay, podrá realizar transferencias diarias, cuyo costo será cubierto por Rappi; (v) Abstenerse de reproducir, copiar y/o desarrollar el software de cualquier plataforma desarrollada por Rappi, incluyendo todo lo relacionado a RappiPay; (vi) Informar oportunamente a Rappi en caso de requerir un mayor número de tableros con Código QR; (vii) Inmediatamente terminado el Contrato por cualquier causa, el Aliado deberá eliminar todo el software que pertenezca a Rappi; (viii) Inmediatamente terminado el Contrato por cualquier causa, el Aliado deberá devolver a Rappi los tableros con los códigos QR.

Tarifas. Rappi otorgará al Aliado un periodo de gracia de **3 (tres) meses**. Durante ese periodo, el Aliado no deberá pagar a Rappi ningún valor por concepto de uso y alquiler de la plataforma RappiPay. Vencido dicho término, el Aliado pagará a Rappi por concepto de uso y alquiler de la plataforma RappiPay, el **1.2% (Uno punto dos por ciento) + IVA** sobre el total de las ventas pagadas por medio de RappiPay.

Forma de pago. Una vez el Cliente escanee el código QR del Aliado para pagar los productos adquiridos, dicho dinero se verá reflejado en la cuenta del Aliado en la plataforma RappiPay, menos el valor cobrado por Rappi por concepto de uso y alquiler de la plataforma RappiPay.

El Aliado podrá acceder a su cuenta en la plataforma RappiPay para visualizar todas las transacciones realizadas a través de RappiPay. Se aclara que la cuenta del Aliado en la plataforma RappiPay estará disponible para su consulta los 7 (siete) días de la semana, las 24 (veinticuatro) horas del día.

El Aliado podrá acceder a su cuenta en la plataforma RappiPay para realizar la transferencia bancaria de los valores disponibles, en razón de las ventas realizadas. Se aclara que el Aliado es el único responsable de realizar la transferencia bancaria por medio de la plataforma RappiPay, la cual se visualizará en la cuenta del Aliado. Igualmente se aclara que Rappi cubrirá el valor de dos (2) transferencias bancarias a la semana. En caso que el Aliado supere este número de transferencias semanales, deberá asumir el costo de dichas transferencias bancarias. No obstante lo anterior, en caso que el Aliado realice un promedio de ventas diarias mayor a \$3,110.00 (tres mil ciento diez pesos 00/100 Moneda Nacional) con medio de pago RappiPay, podrá realizar transferencias diarias, cuyo costo será cubierto por Rappi. El Aliado es el único responsable de la custodia del usuario y contraseña de su cuenta en la plataforma RappiPay.

Exclusividad. El Aliado se obliga a tener exclusividad con Rappi, por lo que no podrá celebrar ningún tipo de contrato formal o informal, igual o similar a este, con cualquier otra empresa o plataforma virtual que preste servicios iguales o similares a la plataforma RappiPay o permita el pago por medio de Código QR, en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de incumplir con esta obligación, el Aliado se verá obligado a duplicar el porcentaje acordado por concepto del alquiler y uso de la plataforma RappiPay. Dicho aumento aplicará de manera automática, a partir de la configuración del incumplimiento de la presente cláusula de exclusividad.

Adicionalmente, dicho aumento en este valor se deberá aplicar de manera retroactiva por los meses anteriores a la fecha de celebración del contrato con otra plataforma similar a la plataforma RappiPay o empresa que permita el pago por medio de Código QR.

El incumplimiento del Aliado de la obligación de exclusividad frente a Rappi, consagrada en la presente cláusula, lo hará incurrir en el pago del 10% (diez por ciento) del valor total de las ventas realizadas a través de la plataforma RappiPay hasta el momento en que se configure el incumplimiento y deberá ser pago dentro de los 30 (treinta) días siguientes a partir del mismo.

ACUERDO DE COOPERACIÓN - RAPPI

Las Partes acuerdan que la presente cláusula de exclusividad no será aplicable para la aplicación CODI (cobro digital desarrollado por el Banco de México).

Impuestos. Cada Parte será responsable de los pagos de los impuestos que las leyes les impongan con ocasión de la celebración de este Contrato.

No transferencia de tecnología. El presente Contrato bajo ningún presupuesto se podrá entender como transferencia a cualquier título de la tecnología de la cual es propietaria Tecnologías Rappi S.A.P.I. de C.V., su matriz, subsidiarias y/o filiales.

Derechos de propiedad industrial. La firma del presente Contrato no se entenderá como cesión a ninguna de las Partes de los derechos de propiedad industrial de la otra Parte (marcas, signos distintivos, patentes y demás), sin perjuicio de lo anterior las Partes podrán usar razonablemente la marca de la otra Parte con el fin de alcanzar el objeto del presente Contrato, comprometiéndose a no afectar la imagen y buen nombre de la otra Parte.

Confidencialidad. Será información confidencial cualquier información técnica, comercial, financiera, estratégica, legal y/o de cualquier naturaleza relacionada con las operaciones de negocios presentes y futuros de las Partes que se revelen y/o entreguen por escrito a la otra Parte, indicando expresamente que dicha Información es Confidencial o que una persona al momento de la revelación, pueda presumir bajo las circunstancias concretas en que se dio la revelación, que dicha información es Confidencial.

El deber de confidencialidad establecido en esta cláusula tendrá una duración para las Partes de 3 (tres) años una vez terminado este Contrato.

Manejo de bases de Datos. Debe entenderse por base de datos, el conjunto organizado de datos personales que pueda ser objeto de cualquier operación o conjunto de operaciones: recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión en los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás disposiciones legales aplicables. Cualquiera de las Partes deberá garantizar el adecuado manejo, uso y disposición de la información contenida en las bases de datos de la otra Parte, que ésta le suministre en desarrollo del objeto de este Contrato, y sobre las cuales cuente con la debida autorización de los titulares de los datos personales contenidas en las mismas, y a dar cumplimiento a lo previsto en las normas mencionadas anteriormente.

Los datos personales de los Clientes a los que acceda el Aliado, en virtud del presente Contrato, de ninguna manera se entenderán transferidos o transmitidos en virtud de éste. En ese sentido, estos datos personales no podrán ser utilizados o almacenados por el Aliado toda vez que no cuenta con la debida autorización del titular para este fin.

En caso de reclamaciones por parte de los Clientes por el uso no autorizado de los datos personales por parte del Aliado, éste deberá mantener indemne a Rappi ante cualquier tipo de reclamación o sanción por parte de los Clientes y/o de la autoridad administrativa y/o judicial competente, haciéndose cargo de todos los gastos y honorarios que se causen en la defensa de Rappi, así como del pago de los montos de las sanciones y multas que deban asumirse.

Indemnidad. Las Partes acuerdan mantenerse indemnes respecto de terceros que pudieran ser afectados por una de las Partes, en atención a la obligación de mantenerse indemnes, responderán por los perjuicios que sus acciones u omisiones pudieran causar a terceros y por los que afecten a cualquiera de las Partes.

Notificaciones. Las Partes extenderán las notificaciones en los apartados indicados en la tabla al inicio del presente documento o al correo electrónico:

Rappi: marissa.herrera@rappi.com

El Aliado: bbcito35@hotmail.com

Cualquier cambio de dirección de notificaciones o de las personas encargadas de coordinar el Contrato, deberá ser notificada con una antelación de 5 (cinco) días hábiles a la otra Parte.

ACUERDO DE COOPERACIÓN - RAPPI

Acuerdo total. El presente Contrato constituye la totalidad del acuerdo entre las Partes y, en consecuencia, sustituye cualquier otro acuerdo verbal o escrito anterior respecto de este mismo asunto. Las modificaciones que se introduzcan se harán por mutuo acuerdo entre las Partes y deberán constar por escrito.

Cesión. Rappi podrá ceder el presente Contrato a su matriz, subsidiarias o filiales.

Jurisdicción. Las Partes acuerdan expresamente que se someten a la jurisdicción de las leyes y tribunales de la Ciudad de México, México, renunciando en este acto, a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de domicilio presente o futuro.

Vigencia y terminación. El presente Contrato tendrá una vigencia de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato. Este Contrato podrá ser renovado con anterioridad a la fecha de su vencimiento por el término que acuerden las Partes, todo lo cual deberá constar en documento suscrito por ellas.

En caso que el Aliado desee terminar unilateralmente este Contrato de manera anticipada, deberá notificarle a Rappi, con un periodo no inferior a 180 (ciento ochenta) días calendario a la fecha de terminación deseada.

Podrá darse terminación anticipada del Contrato sin necesidad de resolución judicial alguna, cuando exista incumplimiento de las obligaciones por alguna de las Partes. Lo anterior aplicará, en caso de que la Parte que incumplió, no subsane ni remedie el incumplimiento dentro del plazo de 10 (diez) días calendario, contados a partir de la configuración del incumplimiento.

Las Partes convienen que Rappi no se verá obligado a pagar a ningún título y/o suma alguna de dinero por concepto de beneficios tangibles o intangibles que adquiera el Aliado en virtud del presente Contrato, ni por el posicionamiento que adquiera Rappi en virtud de los servicios prestados a través de la plataforma RappiPay.

En fe de lo expuesto se firma por las Partes en 2 (dos) copias del mismo tenor y contenido por los representantes autorizados de cada una de las Partes. Se firma en León el 16 de octubre del 2019 .



Juan Carlos González Reyes
EL ALIADO

RAPPI
TECNOLOGIAS RAPPI, S.A.P.I. DE C.V.

Juan Pablo Ortega Merino
Representante Legal